灵山县“2•23”一般道路交通事故调查报告

2024-10-15 17:00 来源：灵山县应急管理局

2024年2月23日上午，省道312线灵山县佛子镇桂山路口处发生一起重型半挂车与二轮摩托车相撞的道通事故，造成1人死亡，1人受伤。

事故发生后，佛子镇党委主要领导和分管负责人第一时间到现场，组织工作人员维护现场秩序，安抚情绪。县公安交管大队随后开展了现场勘查、询问、委托检测鉴定等证据收集工作，制作了道路交通事故报告，交管大队主要负责人召集具有中级道路交通事故处理资格的民警对道路交通事故调查报告进行了集究，形成了集体研究意见，交管大队负责人审批调查报告后，于2024年4月8日出具了《道路交通事故认定（第450721120240000029号）对本起事故中当事人所承担的责任作出认定：黄××、劳××承担本起事故的同任，周××不承担本起事故的责任。灵山县人民政府于2024年6月4日成立了灵山县“2·23”一般道路交通事查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、常务副县长陆汉川担任组长，县政府办公室副主晖、县应急管理局局长宁廉担任副组长，事故调查组成员从县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县资源和社会保障局、县总工会、佛子镇人民政府等有关部门和单位抽调组成，全面负责事故调查工作。邀山县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。20月19日，事故调查组一行前往位于钦南区的钦州市鑫海运输有限公司开展调查，查阅调取企业安全管理相料，询问其法定代表人并与之核对相关证据资料和违法事实，了解事故的善后赔偿情况。调查报告初稿形后，先后两次召开调查组会议讨论研究事故的性质和责任认定等内容，根据事故调查的相关原则采纳了合见，对调查报告作了相应的修改完善。通过调查，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认

事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，灵山县“2·23”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

钦州市鑫海运输有限公司，统一社会信用代码：91450702315867063C，桂NB***5重型半挂牵引车所属位，公司类型为有限责任公司，注册资本100万元，成立日期2014年10月30日，法定代表人赵达海，持有运输经营许可证》（桂交运管许可钦字45072205832号），经营范围：道路货物运输、货物专用运输（集装罐式）。住所：钦州市钦南区沙埠镇沙寮村委会上李队3-1号。

（二）事故发生单位安全管理情况

钦州市鑫海运输有限公司制定有《安全生产管理制度》。制度规定定期召开安全例会；规定对运营车行定期安全检查，及时处理隐患问题；制定有生产安全事故处理应急预案。

该公司按制度要求建立有驾驶员安全学习记录台账、隐患排查治理台账、车辆违章记录台账和驾驶员教育记录。

（三）事故经过

2024年2月23日，黄××驾驶的桂NB***5重型半挂牵引车牵引辽CZ**4挂重型仓栅式自卸半挂车装载一车从兴业县往钦州港行驶，上午11时25分许行驶至省道312线灵山佛子镇桂山路口处时，适遇桂N6***6普通二托车从桂山路口左转弯驶上省道312线往灵山县城方向行驶，两车相会时发生碰撞，造成二轮摩托车上1人亡，1人受伤。

（四）事故现场情况

事故现场位于S312县26公里加100米路段，该路段东西走向，东往平山镇方向，西往灵山县城方向，佛子镇桂山村委方向，沥青路面机构，平直，潮湿，视线良好。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，事成直接经济损失约35万元。

（六）车辆基本情况

桂NB***7重型半挂牵引车；中文品牌：红岩牌；车身颜色：红色；车辆型号：CQ4256ZTVG334；车辆识别代码：LZFH25T45LD017394；发动机号：20H00339891;机动车所有人：钦州市鑫海运输有限公司；登记住所：市钦南区沙埠镇沙寮村委会上李队3-1号。

辽C***4挂重型自卸半挂车，车辆所有人：海城市运恒运输有限公司；登记住所：辽宁省鞍山市海城市镇保安街；车辆识别代码：LA996BCC6K0JTD331;核定载质量：34000kg。

经检测，桂NB***7重型半挂牵引车实际空车质量11149kg，辽C***4挂重型自卸半挂车实际空车质量9008kg，事故发生时车货总质量50700kg。计算得出实际载质量为30543kg，未超出核定载质量。

（七）人员基本情况

1.黄××，男，汉族，桂NB***7重型半挂牵引车驾驶员，防城港市防城区滩营乡平旺村人，依法持有A2机动车驾驶证。

2.劳××，女，汉族，1957年3月出生，桂N6S***6普通二轮摩托车驾驶人，灵山县佛子镇桂山村委那王人，未持有机动车驾驶证，在本次事故中受伤。

3.周××，男，汉族，2015年5月出生，灵山县佛子镇桂山村委那王岭村人，在本次事故中遇难。

（八）行业主管部门的监管情况

2023年8月14日，钦南区交通运输局组织超限超载运输警示集体约谈会，对辖区内部分运输企业进行集谈警示。2023年10月10日，组织召开重点道路运输企业交通安全警示约谈会，辖区内重要道路运输企业参议。

2023年3月20日、2023年3月31日、2024年1月31日，钦南区交通运输局对钦州市鑫海运输有限公司进行查，抽查经营许可证、安全生产管理机构、隐患排查、应急演练等方面内容，记录显示存在隐患排查、学训等缺乏佐证材料的问题。

二、事故发生经过和救援情况

（一）应急救援和善后处置情况

事故发生后桂NB***5重型半挂牵引车驾驶员拨打报警电话和急救电话。11时30分，佛子卫生院接到求话，11时35分到达事故现场开展急救工作，现场评估1人当场死亡，1人受伤。12时10分佛子镇卫生院向县中心求助，12时30分县人民医院救护车到达事故现场，将1名受伤人员接回医治。事故遇难者家属已获得保司34.57万元经济赔偿。

（二）事故应急救援评估情况

事故发生后，相关部门（单位）在事故处置中能按照各自职责密切配合、协调联动、及时有效地处置有造成次生伤害和不良影响，事故应急处置较好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

事故发生的直接原因是桂NB***7重型半挂牵引车牵引辽C***4挂重型仓栅式自卸半挂车超过限速标识牌速度行驶，二轮摩托车驾驶员未礼让直行车辆优先通行且不按规定载人，导致两车发生碰撞，造成摩托车死亡，1人受伤。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经委托贵港市方舟司法鉴定所司法鉴定：被鉴定人周××符合交通事故车辆碾轧头颈部、胸部严重损伤亡。

（三）事故间接原因

1.摩托车驾驶员未依法取得机动车驾驶证。

2.桂NB***7重型半挂牵引车、辽C***4挂重型仓栅式自卸半挂车车辆制动检验不合格。经安全技术检验NB***7重型半挂牵引车车一轴制动检验不合格，二轴制动检验不合格，三轴制动检验不合格，整车制动检验合格；辽C***4挂重型仓栅式自卸半挂车一轴制动检验不合格，二轴制动检验不合格，三轴制动检验不合格，整车制动检验不合格。

四、事故发生单位存在的主要问题

（一）驾驶员黄××的岗前安全教育培训落实不到位。桂NB***7重型半挂牵引车驾驶员黄××2024年2月1事故发生时已上岗工作，2024年4月份才完成岗前教育培训程序，且相关的教育培训无培训课时记录。

（二）事故应急预案编制不符合相关规范要求。预案中无应急资源调查报告、无风险分析报告，不符《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）的相关要求。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理情况

1.黄××，桂NB***7重型半挂牵引车驾驶员，已被灵山县公安交管大队处以罚款200元的行政处罚。

2.劳××，桂N6***6普通二轮摩托车驾驶人，未依法取得机动车驾驶证，未礼让直行车辆优先通行且搭满12岁未成年人，建议灵山县公安交管大队对其违法行为进行处罚。

（二）对事故单位的处理建议

钦州市鑫海运输有限公司，其所属的桂NB***7重型半挂牵引车，多项技术指标不符合安全技术标准，故的发生负有责任。建议由灵山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的有关对其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

事故发生单位钦州市鑫海运输有限公司要严格落实企业安全生产主体责任。要落实车辆隐患排查和整作，确保车辆符合国家相关技术标准；要制定全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和标准等内容并落实考核；要建立健全公司的安全生产管理制度和操作规程，并严格执行；加强车辆和驾驶动态监控管理，改进和提升安全管理水平。

钦南区交通运输局应加强对道路运输企业的监督管理，督促企业落实安全生产教育培训、安全隐患排理等主体责任，降低事故风险。

灵山县“2·23”一般道路交通事故调查组

党政机关
联系我们 网站声明 网站地图
主办: 灵山县人民政府 技术运维：灵山县电子政务中心
桂公网安备 45072102000517号 桂ICP备17001343号-1 网站标识码：4507210005
中国互联网 违法和不良信息举报中心